

ESG Note

N% 성과급 의무 교섭대상 제외

정다솜

dasomj@koreainvestment.com

영업이익 N% 성과급 의무 교섭대상 제외

고용노동부가 9월 3일 영업이익 N% 성과급 등의 노동쟁의 대상 여부에 대한 구체적인 판단 지침을 발표했다. 2026년 3월 노란봉투법(개정 노동조합법) 시행 이후 노동조합 교섭·쟁의대상이 ‘근로조건에 영향을 미치는 사업경영상의 결정’까지 확대되었는데, 교섭대상에 영업이익에 연동되는 성과급 요구나 공장 이전, AI 신기술 도입 관련 철회 요구 등이 포함되는지가 불분명했다. 이에 대한 판단기준이 부재한 상황에서 혼란이 이어졌고, 주주·이사회 동의 없이 영업이익의 성과급 사전 배분에 대한 협의가 진행되면서 주주들의 반발도 거셌다.

고용노동부는 이번 지침을 통해 기업이익과 일정비율로 연동하는 방식의 경영성과급은 의무적 교섭대상 및 쟁의행위 대상으로 볼 수 없음을 명확히 했다. 경영성과급 자체는 의무적 교섭대상이지만, 성과급 요구가 제3자(주주·국가)의 권익과 기업의 영업의 자유를 침해할 우려가 있다고 봤다. 다만, 이는 의무 교섭대상 여부에 대한 판단으로 노사가 자율적으로 합의할 수는 있다. 이미 이익 연동 방식의 성과급에 관해 노사가 유효한 단체협약을 체결했다면, 이번 시행지침을 근거로 이를 일방적으로 변경하거나 불이행할 수는 없다. 단체협약은 매년 갱신되므로 향후 갱신 과정에서 노사가 성과급 구조 변경을 논의할 가능성은 있지만, 근로자의 반발이 거셀 것으로 예상되어 이익 연동 방식을 전면 폐기하는 것은 어려울 것으로 전망한다.

성과급 자사주 지급 시 주총 승인여부 관련

한편, 주주들이 주주총회를 거치지 않은 영업이익 연동 성과급 지급 및 이를 위한 자사주 취득은 무효라고 주장하고 있어 불확실성이 여전히 남아있다. 이익 배당 청구권(상법 제462조) 침해와 이사의 주주 충실의무(상법 제382조의3) 위반 여부가 쟁점이다. 소액주주 플랫폼 액트는 삼성전자에 주주명부 열람 가처분 소송을 제기했으며 임직원 보상용 자사주 매입 및 성과급 지급 한도를 정하는 임시주주총회 소집을 추진하고 있다. 정부 또한 영업이익 연동 성과급 지급 시 주주총회 승인을 의무화하는 방향으로 상법 및 자본시장법 개정을 논의하고 있다. 법이 개정되더라도 기체결된 단체협약에 소급 적용되기는 어렵겠지만, 주주들의 반발이 계속되고 있고 성과급의 일부를 자사주로 지급하는 경우 3차 상법개정에 따라 주주총회에서 ‘자기주식 보유·처분 계획’을 승인 받아야 한다는 점에서 리스크가 남아있다. 8월 27일 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건이 안건으로 올라온 경인전자의 임시주주총회에서는 주주인 엘엠케이의 문제제기가 있었으며 참여주식의 92.5% 반대·기권으로 해당 안건이 부결되기도 했다.

향후 노사협의 과정에서 기업은 영업이익 N% 성과급 요구를 거부할 가능성이 크다. 만일 노동조합이 이를 계속 요구할 경우 노동위원회는 교섭 요구내용을 변경하라는 행정지도 처분을 할 수 있으며, 이에 대해 파업 등의 쟁의활동을 하는 경우 불법행위가 될 수 있다. 쟁의활동의 정당성 여부는 법원이 판단하는 것으로 이번 행정지침에 구속되는 것은 아니지만 판단의 근거가 될 수는 있다. 고용노동부는 연봉·기본급의 일정 비율 또는 정액을 성과급으로 요구하는 것은 의무 교섭대상에 해당한다고 봤다. 앞으로 영업이익 연동 성과급 요구는 감소할 것으로 보이며 기존 근로자의 인건비에 연동되거나 정액 지급하는 방식으로 성과급 협상이 진행될 것이다.

경영상 결정 관련 불필요한
노사 갈등 감소 전망

근로조건의 변동이 '객관적으로 예상될 경우'에만 의무 교섭대상

고용노동부는 사업경영상의 결정에 대해서도 그 자체는 단체교섭 대상이 되지 않으며, 그 결정으로 인한 근로조건의 변동이 객관적으로 예상되는 경우에만 의무 교섭대상에 해당한다고 명시했다. 서남권 반도체 클러스터 조성처럼 사업경영상의 결정이 단지 발표된 상태로 근로조건의 변동이 '가능성에 그치는 경우'에는 관련 사항은 의무적 교섭대상이 되지 않는다. AI 및 자동화 설비 도입도 마찬가지다. 기술 도입 자체는 노사 교섭대상이 될 수 없으며 관련해서 구체적인 인력운영계획이나 배치전환 계획이 확인되는 경우에만 배치전환, 고용안정대책, 근무시간, 작업방식 관련 안전보건 대책 등이 교섭대상이 될 수 있다.

구체적이고 객관적인 근로조건의 변동이 예상되는 경우에도 교섭 범위는 근로조건 및 근로자 보호정책에 한정된다. 사업경영상 결정 자체는 교섭대상이 될 수 없다. 이번 시행지침으로 명확한 판단기준이 제시되면서 노사 간 불필요한 갈등이 감소할 것으로 전망한다. 기업들은 노란봉투법 시행 이후 확대된 교섭대상 및 쟁의범위에 대한 불확실성 때문에 이를 특정하기 위해 노동위원회 조정을 거쳐왔으며 교섭 범위를 정하는 데에만 상당한 시간이 소요되어 왔다. 이번 고용노동부 행정지침으로 이러한 문제가 다소 해결될 수 있을 것으로 본다. 다만 노조법은 노사 자율 원칙을 규정하고 있고, 의무 교섭대상이 아닌 경우 이에 따른 파업 등의 쟁의행위는 불법이지만 교섭 요구 자체가 막히거나 완전히 협의대상에서 제외되는 것은 아니기 때문에(자율 협의 가능) 구조조정이나 사업 매각 등과 관련된 노사 갈등 가능성은 남아있다.

<표 1> 경영성과급 관련 의무 교섭대상 판단

노동조합 요구	시행지침 판단
기업 이익의 일정 비율을 성과급 재원으로 사전에 배분 (N% 성과급)	원칙적 의무 교섭 및 쟁의대상 미해당 (자율 협의는 가능하나 기업이 반드시 합의하거나 요구 수용할 의무 없음)
기본급·연봉의 일정 비율/금액 성과급으로 지급	원칙적 의무 교섭대상
기업 이익과 일정 비율로 연동하지 않는 방식의 성과급 지급기준·시기·대상 등에 대한 요구	원칙적 의무 교섭대상

자료: 고용노동부, 한국투자증권

<표 2> 사업경영상 결정 관련 의무 교섭대상 판단

대표적 유형	노동조합 요구	시행지침 판단
공장 신설·이전 등 기업투자	- 공장 신설·해의 투자·생산기지 이전 - 투자 결정 자체의 철회 또는 반대 요구나 부지·규모·이전지역·시기의 결정	원칙적 의무 교섭 및 쟁의대상 미해당
	(근로조건의 변동이 객관적으로 예상되는 경우) - 공장 이전·신설로 인한 정리해고·구조조정에 따른 배치전환 등의 인력운영계획 등이 수립 중이거나 결정된 사실이 확인 또는 공지되는 경우 - 공장 이전·신설 발표에 수반되어 정리해고나 구조조정에 따른 배치전환 계획 등이 발표되는 경우 - 구조조정에 따른 신설 공장으로의 배치전환, 근무형태 변경, 근무지 이전에 따른 지원 요구 등	원칙적 의무 교섭대상
사업 매각·인수	- 매각 결정 자체의 철회·반대 - 매각 조건에 대한 개입 - 인수자의 변경·배제 요구	원칙적 의무 교섭 및 쟁의대상 미해당
	(근로조건의 변동이 객관적으로 예상되는 경우) - 사업 매각에 따른 고용승계 범위, 정리해고 등에 관한 인력운영계획 등이 수립 중이거나 결정된 사실이 확인 또는 공지되는 경우 - 매각 발표에 수반되어 정리해고나 구조조정에 따른 배치전환 계획 등이 발표되는 경우 등 - 고용승계 요구, 정리해고 회피와 고용안정 대책, 기존 근로조건 유지 요구 등	원칙적 의무 교섭대상
AI 등 신기술 도입	- AI·자동화 설비 등의 도입 자체에 대한 반대	원칙적 의무 교섭 및 쟁의대상 미해당
	(근로조건의 변동이 객관적으로 예상되는 경우) - 신기술 도입에 따른 직무·근무형태의 변경, 정리해고 등에 관한 인력운영계획 등이 수립 중이거나 결정된 사실이 확인 또는 공지되는 경우 - 신기술 도입 결정에 수반되어 정리해고나 구조조정에 따른 배치전환 계획 등이 발표되는 경우 - 구조조정에 따른 배치전환, 고용안정대책, 근무시간 조정, 작업방식 변경 관련 안전보건 대책 요구 등	원칙적 의무 교섭대상

자료: 고용노동부, 한국투자증권

<표 3> 개정 노동조합법(노란봉투법) 핵심 내용

조항	내용	영향
제2조의 제2호 (사용자 정의 확대)	“사용자”라 함은 사업주, 사업의 경영담당자 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자를 말한다. 근로계약 체결 당사자가 아니더라도 근로자의 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배, 결정할 수 있는 지위에 있는 자도 그 범위에 있어서는 사용자로 본다.	실질적 지배력 가진 원청 기업을 사용자로 인정
제2조의 제4호 (근로자가 아닌 자의 권리 확대)	“노동조합”이라 함은 근로자가 주체가 되어 자주적으로 단결하여 근로조건의 유지·개선 기타 근로자의 경제적·사회적 지위의 향상을 도모함을 목적으로 조직하는 단체 또는 그 연합단체를 말한다. 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 경우에는 노동조합으로 보지 아니한다. 라. 근로자가 아닌 자의 가입을 허용하는 경우 - 삭제	특수형태고용노동자, 플랫폼 노동자 등의 노조 활동권 보장
제2조의 제5호 (쟁의 정의 확대)	“노동쟁의”라 함은 노동조합과 사용자 또는 사용자단체 간에 임금·근로시간·복지·해고·근로자의 지위 기타 대우 등 근로조건의 결정과 근로조건에 영향을 미치는 사업경영상의 결정에 관한 주장의 불일치 및 제92조 제2호 가목부터 라목까지의 사항에 관한 사용자의 명백한 단체협약 위반으로 인하여 발생한 분쟁상태를 말한다.	구조조정, M&A 등 경영상 결정도 파업(쟁의) 대상에 포함
제3조 (손배 청구의 제한)	① 사용자는 이 법에 따른 단체교섭 또는 쟁의행위, 그 밖의 노동조합의 활동으로 인하여 손해를 입은 경우에 노동조합 또는 근로자에 대하여 그 배상을 청구할 수 없다. ② 사용자의 불법행위에 대하여 노동조합 또는 근로자의 이익을 방위하기 위하여 부득이 사용자에게 손해를 가한 노동조합 또는 근로자는 배상할 책임이 없다. ③ 법원은 단체교섭, 쟁의행위, 그 밖의 노동조합의 활동으로 인한 손해배상책임을 근로자에게 인정하는 경우 손해의 배상의 무자인 근로자에 대하여 다음 각 호에 따라 책임비율을 정하여야 한다. ④ 제3항에 따른 배상의무자인 노동조합과 근로자는 법원에 배상액의 감면을 청구할 수 있다. 이때 법원은 배상의무자의 경 제상태, 부양의무 등 가족관계, 최저생계비 보장 및 존립 유지 등을 고려하여 각 배상의무자별로 감면 여부 및 정도를 판단하여야 한다. ⑤ 「신원보증법」 제6조에도 불구하고 신원보증인은 단체교섭, 쟁의행위, 그 밖의 노동조합의 활동으로 인하여 발생한 손해에 대해서는 배상할 책임이 없다. ⑥ 사용자는 노동조합의 존립을 위태롭게 하거나 운영을 방해할 목적 또는 조합원의 노동조합 활동을 방해하고 손해를 입히려는 목적으로 손해배상청구권을 행사하여서는 아니 된다.	책임 개별화. 파업 손실에 대한 연대책임 제한 및 개별 기여도 입증
제3조의2 (책임의 면제)	사용자는 단체교섭 또는 쟁의행위, 그 밖의 노동조합의 활동으로 인한 노동조합 또는 근로자의 손해배상 등 책임을 면제할 수.사용자가 손해 책임 임의 있다.	면제 가능 (소급 가능)

자료: 국가법령정보센터, 한국투자증권

<표 4> 이익 연동 성과급 관련 쟁점 상법 조항

조항	내용
상법 제 462 조 (이익의 배당)	① 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다. 1. 자본금의 액 2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액 4. 대통령령으로 정하는 미실현이익 ② 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 449 조의 2 제 1 항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다. ③ 제 1 항을 위반하여 이익을 배당한 경우에 회사채권자는 배당한 이익을 회사에 반환할 것을 청구할 수 있다. ④ 제 3 항의 청구에 관한 소에 대하여는 제 186 조를 준용한다.
상법 제 382 조의 3 (이사의 충실의무 등)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ① 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1 년 이내에 소각하여야 한다.
상법 제 341 조의 4 (자기주식의 소각의무 등)	② 제 1 항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 회사가 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 회사가 제 340 조의 2 또는 제 542 조의 3 에 따라 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 회사가 「근로복지기본법」에 따라 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 회사가 제 360 조의 2 제 2 항, 제 360 조의 15 제 2 항, 제 523 조제 3 호 등 법령에서 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 회사가 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 제 434 조에 따른 주주총회의 결의로 정관에 그 사유를 규정한 경우 ③ 회사는 제 2 항에 따른 자기주식보유처분계획을 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. ④ 제 2 항에 따른 자기주식보유처분계획에는 다음 각 호의 사항을 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 한다. 1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적 2. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법 3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항 가. 자기주식의 종류와 수, 취득방법 나. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수 다. 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화 4. 예정된 보유 기간 5. 예정된 처분 시기

자료: 국가법령정보센터, 한국투자증권

- 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.
- 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
- 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.
- 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.